

BEOS-542/25

Warszawa, 15 grudnia 2025 r.

Do druku nr 2030

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L. dz. SPS-III.020.59.15.2025

Data wpływu 16.XII.25r.

Pan

Włodzimierz Czarzasty

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy o zadośćuczynieniu ofiarom i rodzinom ofiar przestępstw popełnionych na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym w latach 1945-1946 (druk sejmowy nr 2030)

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.)
sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Na podstawie uzasadnienia projektu i dołączonych do niego deklarowanych skutków regulacji (DSR) można wskazać, że proponowana ustawa służy rozwiązaniu problemu dotyczącego braku zadośćuczynienia dla ofiar oraz rodzin ofiar przestępstw popełnionych na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym w latach 1945-1946. Według Wnioskodawców w okresie tym doszło do licznych zbrodni na ludności cywilnej, popełnionych przez niektóre oddziały zbrojnego podziemia, zaś ofiary nie zostały objęte systemowym wsparciem prawnym ani finansowym, pomimo tego że inne grupy represjonowane po II wojnie światowej takie wsparcie otrzymały.

W ocenie Wnioskodawców projekt ma na celu naprawienie historycznych krzywd, wzrost poczucia sprawiedliwości społecznej oraz usunięcie istniejącej luki w systemie prawnym.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

Proponowana ustawa reguluje zasady zadośćuczynienia (w postaci świadczenia pieniężnego) za przestępstwa popełnione w latach 1945-1946 na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym na skutek działań formacji lub organizacji, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych

i okresu powojennego¹ (dalej: u.k.), które zostały potwierdzone prawomocnie zakończonym śledztwem Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (dalej: Komisja IPN) (art. 1 ust. 1 projektu).

W projektowanej ustawie określono w szczególności: podmioty uprawnione do otrzymania świadczenia (art. 1 ust. 2); wysokość i charakter świadczenia (art. 2); tryb przyznania świadczenia (art. 3-7); zmiany w przepisach obowiązujących (art. 9-10).

Katalog podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczenia będzie obejmował:

- 1) osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu;
- 2) członków rodzin (małżonka, dzieci własne oraz przysposobione, rodziców oraz osoby przysposabiające) osób, które poniosły śmierć.

Wysokość jednorazowego świadczenia pieniężnego przyznawanego na mocy ustawy wyniesie 50 tys. zł. Prawo do świadczenia będzie niezbywalne, w przypadku śmierci osoby uprawnionej wejdzie ono do spadku po tej osobie.

Przyznanie świadczenia nastąpi na wniosek osoby uprawnionej (zawierający m.in. określone dane osobowe), złożony w terminie 10 lat od dnia wejścia w życie proponowanej ustawy lub 10 lat od zakończenia śledztwa przez Komisję IPN, w zależności od tego, który z wymienionych terminów będzie późniejszy. Organem właściwym w sprawie przyznania świadczenia (w drodze decyzji administracyjnej) będzie Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKIOR). Zgodnie z projektem od decyzji administracyjnej:

- 1) nie będzie przysługiwał środek zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym w postaci odwołania;
- 2) będzie przysługiwała skarga do sądu administracyjnego (powinna ona zostać rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez sąd).

Do postępowania o przyznanie świadczenia będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego² (dalej: k.p.a.), chyba że proponowana ustawa stanowi inaczej.

Świadczenie będzie wypłacane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, z części budżetu państwa, której dysponentem jest Szef UdSKIOR.

Projekt zakłada także zmianę:

- 1) art. 4 ust. 2 u.k. – rozszerzenie zakresu podmiotowego stosowania u.k. na osoby uprawnione do otrzymania świadczenia);
- 2) art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych³ (dalej: u.PIT) – rozszerzenie katalogu zwolnień podatkowych w odniesieniu do świadczeń otrzymanych na podstawie proponowanej ustawy.

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

¹ Dz. U. z 2022 r. poz. 2039, ze zm.

² Dz. U. z 2024 r. poz. 572.

³ Dz. U. z 2025 r. poz. 163, ze zm.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy nie rozważali alternatywnych rozwiązań.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

Jak wynika z przeglądu regulacji Czech⁴, Estonii⁵, Litwy⁶, Łotwy⁷, Rumunii⁸ i Węgier⁹, przepisy projektu nie mają odpowiedników w systemach prawnych tych państw. Regulacje obowiązujące w tej części Europy koncentrują się przede wszystkim na uznaniu i kompensacji krzywd doznanych przez ofiary represji dokonanych przez reżimy okupacyjne – zarówno sowiecki, jak i nazistowski. Obejmuje to m.in. osoby deportowane, więzione, ofiary ludobójstwa oraz członków ich rodzin. W ramach tych regulacji przewidziano różnorodne formy wsparcia dla ofiar albo członków ich rodzin – od świadczeń emerytalnych, przez odszkodowania finansowe, aż po symboliczne akty rehabilitacji i przywrócenia praw obywatelskich¹⁰.

Nie znaleziono przepisów, które odnosiłyby się do ofiar przemocy popełnionej przez członków lokalnych, zrehabilitowanych po 1989 r., struktur podziemia niepodległościowego – w tym partyzantki antykomunistycznej. W obowiązujących aktach prawnych można odnaleźć wyłączenia uniemożliwiające przyznanie statusu osoby represjonowanej osobom, które m.in. dopuściły się zbrodni na ludności cywilnej, wspierały reżimy lub działały z pobudek osobistych czy rabunkowych. Ofiary przemocy, która nie była uznana za systemową, dokonaną przez państwo okupacyjne lub podziemne struktury zbrojne lub nieuzbrojone, które działały przeciwko państwowości a na korzyść innych państw, pozostają poza zakresem rekompensat i wsparcia instytucjonalnego.

⁴ Zákon č. 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu (ustawa nr 262/2011 Sb. o uczestnikach oporu i walki z komunizmem), tekst w j. czeskim: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-262> [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 15 XII 2025 r.].

⁵ Persons Repressed by Occupying Powers Act (ustawa o osobach represjonowanych przez władze okupacyjne), tekst w j. angielskim: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/520062016002/consolide>.

⁶ Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymas (ustawa Republiki Litewskiej o statusie prawnym osób będących ofiarami okupacji 1939-1990), tekst w j. litewskim: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.41527>.

⁷ Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem (ustawa w sprawie ustalenia statusu osób represjonowanych politycznie dla ofiar reżimów komunistycznego i nazistowskiego), tekst w j. łotewskim: <https://likumi.lv/ta/id/34832-par-politiski-represetas-personas-statusa-noteikšanu-komunistiskaja-un-nacistiskaja-rezima-cietusajiem>.

⁸ Decretul-lege nr. 118 din 30 martie 1990 (*republicat*) privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (dekret nr 118 z dnia 30 marca 1990 r. <*ponownie opublikowane> w sprawie przyznania praw osobom prześladowanym z przyczyn politycznych przez dyktaturę ustanowioną po 6 marca 1945 r., a także osobom deportowanym za granicę lub osadzonym w niewoli), tekst w j. rumuńskim: <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliuDocument/252940>.

⁹ 1992. évi XXXII. törvény az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról (XXXII z 1992 r. ustawa w sprawie odszkodowań dla osób niesłusznie pozbawionych życia i wolności z przyczyn politycznych), tekst w węgierskim: <https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99200032.TV>.

¹⁰ Formy i zasady wsparcia osób poszkodowanych i represjonowanych przez reżimy komunistyczne na przykładzie Polski oraz wybranych krajów europejskich, „Opracowania Tematyczne” OT-624, Kancelaria Senatu, październik 2013 r.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

Opiniowany projekt nie jest pierwszą próbą uregulowania kwestii zadośćuczynienia ofiarom rodzin przestępstw popełnionych na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym w latach 1945-1946. W przeszłości kwestia ta była przedmiotem następujących projektów ustaw:

- projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego¹¹;
- projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego¹²;
- poselski projekt ustawy o rekompensatach dla osób, które poniosły krzywdę z przyczyn narodowościowych, religijnych lub rasowych w latach 1945-1946¹³;
- autopoprawka do projektu ustawy o rekompensatach dla osób, które poniosły krzywdę z przyczyn narodowościowych, religijnych i rasowych w latach 1945-1946¹⁴, zmieniająca dotychczasowy projekt w tak szerokim zakresie, że należy ją uznać za w istocie nowy projekt ustawy.

W odniesieniu do powyższych projektów sporządzono analizy prawne zawierające wnioski, które w większości mogą znaleźć zastosowanie w przedmiotowej opinii. Przed analizą poszczególnych skutków prawnych należy przypomnieć wątpliwości, które zostały zgłoszone w toku prac nad wcześniejszymi projektami przez Prezesa IPN oraz Szefa UdSKIOR. Prezes IPN wskazywał na sprzeczność projektowanych regulacji z dotychczasową polityką państwa w zakresie wypłacania zadośćuczynienia. Miało ono bowiem na celu zadośćuczynienie tym wszystkim osobom, które zostały pokrzywdzone w związku z prowadzoną przez nie działalnością antykomunistyczną, zmierzającą do odzyskania suwerenności i niepodległości, natomiast opiniowany projekt miał na celu przyznanie zadośćuczynienia osobom nieprowadzącym takiej działalności, które doznały krzywdy wskutek działań konspiracyjnych oddziałów niepodległościowych¹⁵. Szef UdSKIOR wskazywał natomiast, iż prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia jest pochodną generalnej zasady, zgodnie z którą zadośćuczynienie bądź odszkodowanie jest związane z działaniami organów państwa¹⁶. Zarówno projekt, którego dotyczyło wskazane pismo, jak i projekt będący przedmiotem opinii odnoszą się natomiast do czynów, których dopuściły się oddziały partyzanckie niewchodzące w skład ówczesnego aparatu państwowego, w związku

¹¹ Druk nr 813, Sejm VI kadencji, 29 V 2008 r.

¹² Druk nr 180, Sejm VII kadencji, 28 XII 2011 r.

¹³ Projekt zamieszczony w wykazie wniesionych projektów ustaw, którym nie został nadany numer druku, sygn. EW-020-909/22.

¹⁴ Projekt zamieszczony w wykazie wniesionych projektów ustaw, którym nie został nadany numer druku, sygn. EW-020-909(2)/22.

¹⁵ Pismo Prezesa IPN z 30 XI 2022 r., cyt. za: *Ocena skutków prawnych regulacji zawartej w autopoprawce do poselskiego projektu ustawy o rekompensatach dla osób, które poniosły krzywdę z przyczyn narodowościowych, religijnych i rasowych w latach 1945-1946*, opinia Biura Analiz Sejmowych z 9 II 2023 r., BAS-WAP-71/23, s. 11.

¹⁶ Pismo Szefa UdSKIOR z 28 XI 2022 r. (BD1-K0752-0700-41/22), cyt. za: *Ocena skutków prawnych regulacji zawartej w autopoprawce do poselskiego projektu ustawy o rekompensatach dla osób, które poniosły krzywdę z przyczyn narodowościowych, religijnych i rasowych w latach 1945-1946*, opinia Biura Analiz Sejmowych z 9 II 2023 r., BAS-WAP-71/23, s. 11-12.

z czym nie istnieje podstawa prawna do ponoszenia przez państwo odpowiedzialności za ich działania. Szef UdSKiOR wskazał ponadto, iż pozytywne ocenianie przez państwo działalności podziemia niepodległościowego nie implikuje odpowiedzialności państwa za jego działania¹⁷.

Należy ponadto wskazać, iż w polskim systemie prawnym funkcjonuje wiele aktów prawnych mających na celu przyznanie pewnych uprawnień osobom, które, ogólnie rzecz ujmując, doznały krzywd lub poniosły śmierć, podejmując różnego rodzaju działania związane z walką z ustrojami totalitarnymi, a także rodzinom tych osób. Poza wspomnianą już u.k., szczególne znaczenie dla analizy projektu ma ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989 (dalej: u.z.)¹⁸. Wnioskodawcy wskazują bowiem, iż projekt został opracowany na wzór tej ustawy.

Propozycje zawarte w projekcie rodzą następujące zasadnicze skutki prawne:

- stworzenie podstawy prawnej dla przyznania świadczenia pieniężnego w wysokości 50 000 zł;
- uregulowanie procedury przyznawania wskazanego świadczenia;
- rozszerzenie zakresu zastosowania u.k.

Zgodnie z projektem, zadośćuczynienie ma przysługiwać „za przestępstwa popełnione w latach 1945-1946 na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym na skutek działań” podziemnych formacji wojskowych lub organizacji niepodległościowych na terytorium Państwa Polskiego w jego granicach sprzed dnia 1 stycznia 1939 r. oraz w granicach powojennych w okresie od wkroczenia armii Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do dnia 21 października 1963 r., jeżeli były to organizacje stawiające sobie za cel niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej. Przestępstwo to, jak wskazuje projekt, musi zostać „potwierdzone prawomocnie zakończonym śledztwem Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu”.

Ukształtowanie przepisu w przedstawiony powyżej sposób niesie za sobą kilka skutków prawnych. W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż posłużenie się pojęciem „przestępstwo popełnione na skutek działań formacji lub organizacji” może nasuwać wątpliwości interpretacyjne, czy Wnioskodawcy mają na myśli czyn zabroniony przez obowiązujące przepisy prawa karnego, w szczególności ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny¹⁹ (dalej: k.k.), czy też czyn, którego penalizację przewidywało prawo karne obowiązujące w latach 1945-1946. Zastrzeżenia wzbudza również warstwa językowa tego przepisu, a więc wskazanie, iż przestępstwo popełniono „na skutek działań” określonych formacji lub organizacji. Art. 1 ust. 2 projektu doprecyzowuje, iż nie chodzi o każde przestępstwo, a jedynie takie, którego następstwem była śmierć bądź spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Zasadne wydaje się doprecyzowanie, czy ma to być skutek bezpośredni czy także pośredni. Ponadto należy zauważyć, iż k.k. dokonuje podziału uszczerbku na zdrowiu na uszczerbek ciężki, średni i lekki. Obecnie brzmienie art. 1 ust. 2 oznacza, iż odszkodowanie będzie przysługiwać za każdy stopień uszczerbku na zdrowiu.

¹⁷ Ibidem.

¹⁸ Dz. U. z 2020 r. poz. 678.

¹⁹ Dz. U. z 2025 r. poz. 383.

Projekt zawęża swój zakres zastosowania do przestępstw popełnionych na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym jedynie w latach 1945-1946. Jest to rozwiązanie budzące wątpliwości, „gdyż działalność oddziałów partyzanckich obejmowała zasadniczo okres 1944-1956”²⁰. W tym zakresie konieczne byłoby bądź rozszerzenie zakresu projektu na ofiary przestępstw popełnionych w latach 1944-1956 oraz ich rodziny, bądź też wskazanie cechy relewantnej uzasadniającej odmienne traktowanie ofiar przestępstw popełnionych w latach 1945-1946. Pozostawienie przepisu w dotychczasowym brzmieniu mogłoby prowadzić do nieuzasadnionego różnicowania podmiotów znajdujących się w podobnej sytuacji, co prowadziłoby do naruszenia konstytucyjnej zasady równości, wynikającej z art. 32 ust. 2 Konstytucji²¹.

Uwagi wymaga także występujące w art. 1 ust. 1 projektu pojęcie „prawomocnie zakończone śledztwo IPN”. W tym zakresie należy stwierdzić, iż pojęciem takim nie posługuje się ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu²² (dalej: u.IPN). Do śledztwa prowadzonego przez IPN stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego²³ (dalej: k.p.k.), które przewidują umorzenie bądź zamknięcie śledztwa. Wprowadzenie przepisu w brzmieniu przedstawionym w projekcie mogłoby w istocie doprowadzić do braku możliwości skorzystania z roszczenia zawartego w projekcie. Jak już bowiem wskazano, dla skutecznego domagania się świadczenia konieczne jest potwierdzenie popełnienia przestępstwa w „prawomocnie zakończonym śledztwie IPN”, co nastąpić nie może, gdyż sytuacji takiej nie przewiduje ani u.IPN, ani k.p.k.

Wnioskodawcy wskazują, iż zadośćuczynienie przysługiwać będzie osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu, a także członkom rodzin osób, które poniosły śmierć. Do członków rodzin projekt zalicza małżonka, dzieci własne oraz przysposobione, a także rodziców oraz osoby przysposabiające.

Możliwość określenia kręgu osób uprawnionych w powyższy sposób mieści się w zakresie swobody działania ustawodawcy i nie musi odpowiadać katalogowi osób uprawnionych do dziedziczenia po zmarłym²⁴. Tak ukształtowany katalog jest horyzontalnie spójny systemowo z rozwiązaniem przyjętym w art. 2 u.z.

Zadośćuczynienie ma przybrać charakter jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 50 000 zł. Prawo do świadczenia zostało w projekcie ukształtowane jako prawo ściśle związane z osobą uprawnioną oraz niezbywalne. Oznacza to, iż jedynymi osobami uprawnionymi do skutecznego złożenia wniosku będą osoby wskazane w art. 1 ust. 3 projektu. Wnioskodawcy przewidują jednak sytuację, gdy osoba uprawniona umiera po złożeniu wniosku. W takim przypadku prawo do świadczenia staje się częścią spadku po tej osobie. W konsekwencji

²⁰ Ocena skutków prawnych regulacji poselskiego projektu ustawy o rekompensatach dla osób, które poniosły krzywdę z przyczyn narodowościowych, religijnych lub rasowych w latach 1945-1946, opinia Biura Analiz Sejmowych z 29 VI 2022 r., BAS-WAP-1011/22.

²¹ Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483, ze zm.

²² Dz. U. z 2023 r. poz. 102.

²³ Dz. U. z 2025 r. poz. 46, ze zm.

²⁴ Zob. opinia prawna w sprawie projektu ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983 [druk sejmowy nr 1510], opinia Biura Analiz Sejmowych z 28 I 2009 r., BAS-WAL-75/09.

świadczenie będą mogli uzyskać spadkobiercy osób uprawnionych, nawet jeżeli nie zostali uwzględnieni w katalogu osób uprawnionych do zadośćuczynienia.

Pewne wątpliwości może wzbudzać sformułowanie art. 2 ust. 1 projektu. W przeciwieństwie do analogicznego art. 3 ust. 1 u.z. nie wskazano w nim bowiem wprost, by świadczenie przysługiwało każdej osobie uprawnionej. W związku z tym zasadne wydaje się doprecyzowanie analizowanego przepisu, tak aby na etapie stosowania prawa było jasne, czy świadczenie jest jedno dla wszystkich osób uprawnionych i podlega podziałowi, czy też przysługuje każdemu z uprawnionych z osobna.

Świadczenie ma być przyznawane na wniosek osoby uprawnionej, złożony Szefowi UdSKIOR. Konieczne jest, by wniosek zawierał:

- w przypadku osoby uprawnionej, która doznała uszczerbku na zdrowiu: imię lub imiona i nazwisko wnioskodawcy, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer rachunku płatniczego w kraju lub numer wydanego w kraju instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych²⁵ (dalej: u.p.) oraz adres zamieszkania lub adres korespondencyjny – w tym zakresie należy podnieść wątpliwość, czy zasadne jest obligowanie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 projektu, do podania adresu poczty elektronicznej; zakładając bowiem, iż ma ona co najmniej 80 lat, nie można wykluczyć sytuacji, w której nie będzie dysponować takim adresem ani mieć osoby bliskiej, która mogłaby udzielić pomocy w tym zakresie; modyfikując przepis można posłużyć się konstrukcją, która zawarta została w art. 4 ust. 2 pkt 1 u.z.;
- w przypadku osoby uprawnionej będącej członkiem rodziny osoby, która poniosła śmierć: dane wnioskodawcy, o których mowa wyżej, oraz imię lub imiona i nazwisko zmarłego, datę i miejsce jego urodzenia oraz określenie stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa łączącego wnioskodawcę ze zmarłym – także w tym wypadku aktualne są wskazane powyżej wątpliwości;
- wskazanie okoliczności uzasadniających przyznanie świadczenia pieniężnego;
- oświadczenie o zgodności z prawdą przedstawionych we wniosku informacji – oświadczenie to będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i będzie zawierać klauzulę zastępującą pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;
- podpis wnioskodawcy.

Wniosek ma zostać złożony w terminie 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy lub 10 lat od zakończenia śledztwa przez IPN, w zależności od tego, który z terminów jest późniejszy. Ograniczenie możliwości złożenia wniosku oznacza, iż przeważająca większość przepisów projektu będzie mieć charakter w istocie

²⁵ Dz. U. z 2025 r. poz. 611, ze zm.

epizodyczny. Wnioskodawcy zasadnie przyjęli, iż konieczne jest wyznaczenie dwóch terminów końcowych, mogą bowiem wystąpić sytuacje, gdy śledztwo IPN zakończy się już po upływie 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy. Roszczenie o przyznanie świadczenia wygasa w razie niezłożenia wniosku w terminie. Termin ten ma charakter materialnoprawny, nie będzie więc możliwe jego przywrócenie.

Postępowanie o przyznanie świadczenia, jak zakłada projekt, ma toczyć się w oparciu o przepisy k.p.a., chyba że ustawa stanowić będzie inaczej. Przyznanie bądź odmowa przyznania świadczenia ma nastąpić w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Szefa UdSKiOR, która ma walor ostateczności. Zgodnie z projektem wyłączona zostanie możliwość zwrócenia się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy na podstawie art. 127 § 3 k.p.a. Zapewniono jednak dwuinstancyjność postępowania poprzez wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym od decyzji Szefa UdSKiOR przysługuje skarga do sądu administracyjnego na zasadach i w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi²⁶. Przewidziano również konieczność rozpatrzenia skargi przez sąd administracyjny w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez sąd. Projekt zakłada również współdziałanie organów administracji publicznej, przyznaje bowiem Szefowi UdSKiOR możliwość fakultatywnego zwrócenia się do Prezesa IPN o przekazanie informacji o treści zgromadzonych przez IPN dokumentów dotyczących okoliczności uzasadniających przyznanie świadczenia oraz o przekazanie uwierzytelnionych kopii tych dokumentów.

Świadczenie ma być wypłacane przez UdSKiOR z części budżetu państwa, której dysponentem jest Szef UdSKiOR, wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku numer rachunku płatniczego w kraju lub numer wydanego w kraju instrumentu płatniczego w rozumieniu u.p. W tym zakresie problematyczne może okazać się uzyskanie świadczenia przez część z osób uprawnionych. Należy bowiem założyć, iż część z nich mogą stanowić osoby w podeszłym wieku nieposiadające konta bankowego.

Wnioskodawcy dostrzegli konieczność uregulowania wpływu uzyskania zadośćuczynienia na obliczanie dochodu w rozumieniu innych ustaw, wpływającego na możliwość uzyskania świadczeń w nich przewidzianych. Art. 8 projektu przewiduje, iż kwota świadczenia nie będzie wliczana do dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych²⁷ (dalej: u.p.p.), art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych²⁸ (dalej: u.ś.r.) oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dalej: u.p.s.)²⁹.

Przyjęte rozwiązanie budzi wątpliwości dotyczące horyzontalnej zgodności systemowej art. 8 projektu z innymi ustawami mającymi na celu przyznanie zadośćuczynienia za represje ze strony reżimów totalitarnych. Art. 8 ust. 2 u.p.p. nie przewiduje bowiem nieuwzględniania przy obliczaniu dochodów świadczeń

²⁶ Dz.U. z 2024 r. poz. 935, ze zm.

²⁷ Dz.U. z 2024 r. poz. 1774.

²⁸ Dz.U. z 2025 r. poz. 1208.

²⁹ Dz.U. z 2025 r. poz. 1214.

określonych m.in. w u.k. oraz u.z. Także przepisy tych dwóch ustaw nie przewidują niewliczania zadośćuczynienia przyznawanego na ich podstawie w kontekście art. 8 ust. 2 u.p.p. Konieczne byłoby tym samym uzasadnienie zróżnicowania, skreślenie art. 8 pkt 1 projektu, bądź objęcie przedmiotowym wyłączeniem także świadczeń mających charakter zadośćuczynienia przewidzianych w innych ustawach. W przeciwnym razie może nastąpić nieuzasadnione zróżnicowanie naruszające konstytucyjną zasadę równości.

Podobnie, jak się wydaje, należy postrzegać art. 8 ust. 4 u.p.s., wskazujący na świadczenia, których nie wlicza się do dochodu w rozumieniu tej ustawy. Szczególną uwagę należy zwrócić na jego pkt 5a, zgodnie z którym nie wlicza się do dochodu przyznawanej fakultatywnie jednorazowej lub okresowej pomocy pieniężnej, przyznawanej osobom uprawnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, o której mowa m.in. w art. 19 u.k. oraz art. 10 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych³⁰. Wskazany przepis u.p.s. nie wyłącza z dochodu świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 u.z. Także sama u.z. nie przewiduje takiego wyłączenia, ograniczając się do wskazania, iż zadośćuczynienie jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Także w tym przypadku pozostają więc aktualne powyższe zastrzeżenia na kanwie art. 8 ust. 2 u.p.p.

Art. 3 pkt 1 u.ś.r. dokonuje natomiast wyliczenia różnego rodzaju świadczeń stanowiących dochód w rozumieniu ustawy. *Prima facie* nie wydaje się więc konieczne dokonywanie wyłączenia w postaci art. 8 pkt 2 projektu. Należałoby tym samym zweryfikować jego zgodność z zasadami poprawnej legislacji.

Nie budzi natomiast wątpliwości dodanie pkt 161 do art. 21 ust. 1 u.PIT, czego konsekwencją będzie zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczenia pieniężnego otrzymanego na podstawie projektu. Będzie to sytuować osoby uprawnione w analogicznej pozycji do beneficjentów świadczeń przewidzianych w u.z. oraz ustawie z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego³¹, zapewniając spójność systemową.

Art. 9 projektu przewiduje nowelizację art. 4 ust. 2 u.k., zgodnie z którą przepisy u.k. stosowane będą także do osób, które na skutek działań podziemnych formacji wojskowych lub organizacji niepodległościowych na terytorium Państwa Polskiego w jego granicach sprzed dnia 1 stycznia 1939 r. oraz w granicach powojennych w okresie od wkroczenia armii ZSRR do dnia 21 października 1963 r., jeżeli były to organizacje stawiające sobie za cel niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej, doznały uszczerbku na zdrowiu lub poniosły śmierć w wyniku przestępstwa popełnionego na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym, które zostało potwierdzone prawomocnie zakończonym śledztwem IPN.

Wskutek rozszerzenia zakresu podmiotowego u.k. wskazane powyżej podmioty będą mogły, po spełnieniu wymagań określonych w u.k., uzyskać takie uprawnienia, jak m.in.:

³⁰ Dz. U. z 2024 r. poz. 906.

³¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 442.

- dodatek kombatancki albo świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego;
- przyznawana w drodze wyjątku emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy w przypadku braku niezbędnych środków utrzymania;
- pierwszeństwo w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej;
- jednorazowa lub okresowa pomoc pieniężna.

Przeważająca większość uprawnień przewidzianych przez u.k. ma charakter osobisty i jest ściśle związana z osobą uprawnioną. Jednakże część uprawnień przysługiwać może także wdowom i wdowcom po osobie uprawnionej. Należy do nich zaliczyć: ulgowe przejazdy środkami transportu zbiorowego, dodatek kompensacyjny w wysokości 15% dodatku kombatanckiego oraz ryczałt energetyczny.

Projekt ustawy był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej³². Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 1 regulaminu Sejmu³³.

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

A. Podmioty, na które wpływa projekt

1. Osoby uprawnione do otrzymania zadośćuczynienia (Wnioskodawcy wskazali maksymalną liczbę świadczeń – 100 po 50 000 zł każde³⁴; mając na uwadze trudności w oszacowaniu liczby potencjalnych beneficjentów ustawy, należy przyjąć roboczo liczbę wskazaną przez Wnioskodawców – 100 osób w ciągu 10 lat) za przestępstwa popełnione w latach 1945-1946 na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym na skutek działań formacji lub organizacji, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5 u.k., potwierdzone prawomocnie zakończonym śledztwem IPN, w szczególności:
 - a. osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku opisanych wyżej przestępstw – liczba takich osób nie jest możliwa do ustalenia na podstawie dostępnych danych (o czym będzie mowa dalej); mając na uwadze, że ze względu na upływ czasu, osoby takie w 2025 r. mogą mieć nie mniej niż 80 lat, a także muszą spełniać szereg warunków,

³² *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy zadośćuczynieniu ofiarom i rodzinom ofiar przestępstw popełnionych na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym w latach 1945-1946 (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Anna Maria Żukowska), opinia BEOS z 4 IV 2025 r., BEOS-WPEiM-537/25.*

³³ *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zadośćuczynieniu ofiarom i rodzinom ofiar przestępstw popełnionych na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym w latach 1945-1946 (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Anna Maria Żukowska) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu, opinia BEOS z 4 IV 2025 r., BEOS-WAPEiM-538/25.*

³⁴ *Uzupełnienie uzasadnienia do projektu ustawy dotyczące skutków finansowych generowanych przez art. 8 i 10 poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zadośćuczynieniu ofiarom i rodzinom ofiar przestępstw popełnionych na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym w latach 1945-1946 (RPW/9671/2025) z 5 XI 2025 r.*

- o których mowa w projektowanej ustawie, należy założyć, że liczba osób, które zdołają złożyć odpowiedni wniosek nie będzie znacząca;
- b. osoby będące członkami rodzin osób, które poniosły śmierć w wyniku opisanych wyżej przestępstw, w tym ich:
- małżonkowie – liczba takich osób nie jest możliwa do ustalenia na podstawie dostępnych danych; ze względu na upływ czasu osoby takie w 2025 r. mogą mieć obecnie nie mniej niż 96 lat³⁵, a także muszą spełniać szereg warunków, o których mowa w projektowanej ustawie, należy założyć, że liczba osób, które zdołają złożyć odpowiedni wniosek nie będzie znacząca;
 - dzieci własne oraz przysposobione – liczba takich osób nie jest możliwa do ustalenia na podstawie dostępnych danych; ze względu na upływ czasu osoby takie w 2025 r. mogą mieć obecnie nie mniej niż 78 lat³⁶, a także muszą spełniać szereg warunków, o których mowa w projektowanej ustawie, należy założyć, że ich liczba nie będzie znacząca;
 - rodzice oraz osoby przysposabiające – liczba ta nie jest możliwa do ustalenia na podstawie dostępnych danych; mając na uwadze, że ze względu na upływ czasu osoby takie w 2025 r. mogą mieć obecnie nie mniej niż 97 lat³⁷, a także muszą spełniać szereg warunków, o których mowa w projektowanej ustawie, należy założyć, że liczba osób, które zdołają złożyć odpowiedni wniosek nie będzie znacząca;
- c. spadkobiercy osób uprawnionych, w przypadku, gdy uprawnieni zmarli po złożeniu wniosku – liczba takich osób nie jest możliwa do ustalenia na podstawie dostępnych danych; w praktyce ta grupa osób może być najliczniejszym gronem beneficjentów ustawy, zarówno ze względu na wiek osób uprawnionych, wyszczególnionych w projekcie jako członkowie rodzin (w art. 1), jak i czas konieczny do zgromadzenia odpowiednich dokumentów już po złożeniu wniosku do Szefa UdSKiOR jako organu właściwego w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego; mając na uwadze, że przygotowanie uzasadnienia wniosku o zadośćuczynienie wiązać się może także z koniecznością przeprowadzenia m.in. odpowiednich kwerend w archiwach IPN, czy uzyskania potwierdzeń, o których mowa w ustawie, założyć należy, że wiele spraw wymagać będzie dodatkowych, czasochłonnych działań obu instytucji.

³⁵ W okresie II Rzeczypospolitej wiek wymagany do zawarcia małżeństwa różnił się w zależności od regionu, co związane było z podziałami z okresu zaborów. W centralnej Polsce, gdzie obowiązywał *Kodeks cywilny Królestwa Polskiego* (rosyjski), minimalny wiek do zawarcia małżeństwa wynosił dla mężczyzn 18 lat, a dla kobiet 16 lat pod warunkiem uzyskania zgody rodziców lub sądu. Zakładając, że osoby takie zawarły związek małżeński w roku, gdy straciły małżonka, a jednocześnie był to rok, w którym uzyskały pełnoletność, nie mogą one obecnie mieć mniej niż 96 lat.

³⁶ Dotyczyłoby to osób, które urodziły się w 1947 r., już po śmierci swojego ojca.

³⁷ Dotyczy to głównie kobiet, których dzieci poniosły śmierć jako niemowlęta lub noworodki, a one same nie miały w 1946 r. więcej niż 17 lat.

2. Prezes IPN jako organ zobowiązany do przekazania informacji o treści zgromadzonych przez Instytut dokumentów dotyczących okoliczności uzasadniających przyznanie świadczenia pieniężnego, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3, oraz organ zobowiązany do przekazanie uwierzytelnionych kopii tych dokumentów.

Zaznaczyć należy, że Wnioskodawcy przewidują możliwość zakończenia śledztw w sprawach przestępstw, o których mowa w projekcie po ponad 10 latach od wejścia w życie ustawy i nie wykluczają wszczęcia kolejnych śledztw w tych sprawach. Tym samym można spodziewać się, że przepisy ustawy w praktyce nałożą nowe obowiązki na IPN związane z przeprowadzeniem odpowiednich prac³⁸, co pociągać może za sobą konieczność wypracowania odpowiednich procedur, przydzielenia pracownikom nowych zadań i konieczność poniesienia dodatkowych kosztów przez tę instytucję.

3. Szef UdSKIOR jako organ właściwy w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego, a także przeprowadzenia postępowania w tej sprawie i wypłaty świadczenia. Przyjęcie ustawy nałoży na Szefa UdSKIOR nowe zadania, co pociągać może za sobą konieczność wypracowania odpowiednich procedur, przydzielenia pracownikom nowych zadań i poniesienia dodatkowych kosztów przez tę instytucję. Projekt rozszerza katalog osób objętych ustawą o kombatantach i ofiarach represji wojennych, co poszerza krąg osób, które swoimi działaniami obejmie Szef UdSKIOR.

4. Sąd administracyjny jako organ rozpatrujący skargi od decyzji Szefa UdSKIOR.

Ze względu na czas, jaki upłynął od momentu popełnienia przestępstw, możliwe braki w dokumentacji, a także wysokość świadczenia pieniężnego, należy zakładać, że wnioskodawcy lub ich spadkobiercy będą wnosić do sądu odwołania od decyzji podjętych przez Szefa UdSKIOR w przypadkach odmowy przyznania zadośćuczynienia.

Informacje dotyczące liczby osób, które poniosły śmierć lub doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku przestępstw popełnionych w latach 1945-1946 na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym na skutek działań formacji lub organizacji, o których mowa w projekcie, są rozproszone, często niepełne i nie wskazują jednoznacznie na tło popełnionych przestępstw³⁹. Należy zwrócić też uwagę, że nie jest obecnie możliwa do ustalenia faktyczna liczba osób, które można

³⁸ Obecnie nie jest możliwe umieszczenie opisów wszystkich postępowań prowadzonych przez prokuratorów IPN: <https://ipn.gov.pl/pl/sledztwa-i-lustracja/sciganie-zbrodni-przeciwko-nar/sledztwa-1>. Podkreślić należy, że dotychczas prace IPN dotyczące powojennej opozycji antykomunistycznej, podejmowane były w celach innych niż wskazano w projekcie, co oznacza, że wypełnienie celów ustawy może wymagać dodatkowych prac.

³⁹ Np. S. Dudra, B. Nitschke (red.), *Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej*, Kraków 2010; L. Olejnik, *Polityka narodowościowa Polski w latach 1944-1960*, Łódź 2003; P. Madajczyk (red.), *Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944-1989)*, Warszawa 1998.

uznać za docelowych beneficjentów ustawy⁴⁰. Przyjąć można, że liczba ofiar podziemia zbrojnego oscyluje wokół 5 tys. osób, przy czym dane te nie są weryfikowalne⁴¹. Nie sposób też ustalić jednoznacznie, które z przestępstw popełniono na tle narodowościowym, rasowym czy religijnym, a które na tle politycznym, czy z innych powodów. Na te problemy wskazuje też treść przywoływanego przez Wnioskodawców w uzasadnieniu projektu Komunikatu IPN⁴², we fragmentach, w których mowa o poszczególnych ofiarach.

B. Wpływ na społeczeństwo

Przedstawiony projekt jest kolejnym podejmującym kwestie związane z rekompensatą dla osób, które poniosły krzywdę z przyczyn narodowościowych, religijnych lub rasowych w latach 1945-1946 (patrz pkt V opinii). Jednocześnie przyjęte rozwiązania wydają się być wzorowane na tych przyjętych w ustawie o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989⁴³. Ze względu m.in. na odmienną naturę wydarzeń, o których mowa w projekcie i obecnie obowiązującym akcie prawnym, dotyczącym zadośćuczynienia rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989, ale też na chronologiczną odległość okresów, o których mowa w obu aktach prawnych, zastosowanie podobnych rozwiązań może nieść odmienne skutki. Od wydarzeń, o których mowa w projektowanej ustawie, minęło w 2025 r. ok. 80 lat. Ich uczestnicy to najczęściej osoby wówczas dorosłe, a obecnie będące w podeszłym wieku lub osoby zmarłe, podobnie jak ich rodzice i małżonkowie. Dzieci osób, które poniosły śmierć w latach 1945-1946, mogą mieć obecnie nie mniej niż 78 lat. Mając na uwadze te zależności, można się spodziewać, że faktycznymi beneficjentami ustawy będą w dużej mierze nie osoby pokrzywdzone lub wymienieni w projekcie członkowie ich rodzin, lecz spadkobiercy tych osób, urodzeni wiele lat po wydarzeniach, o których mowa w projekcie. Przyznawanie zadośćuczynienia temu kręgowi osób budzić może zastrzeżenia etyczne dotyczące głównie otrzymania wysokiego zadośćuczynienia za cierpienia członków rodzin, których faktyczni beneficjenci ustawy mogli nie znać – tak działoby się w przypadku otrzymania świadczenia pieniężnego w spadku po osobie uprawnionej takich jak dzieci własne oraz dzieci przysposobione, a więc przez wnuki dzieci własnych lub przysposobionych osób, które poniosły śmierć w wyniku działań opisanych w art. 1 pkt 1 projektowanej ustawy, o ile ich rodzice zdołaliby złożyć odpowiedni wniosek w UdSKIOR. Świadczenie wypłacane byłoby też np. małżonkowi dziecka osoby,

⁴⁰ Na tę kwestię zwracano uwagę w zgłoszonej 12 I 2023 r. autopoprawce do projektu ustawy o rekompensatach dla osób, które poniosły krzywdę z przyczyn narodowościowych, religijnych i rasowych w latach 1945-1946, EW-020-909(2)/22.

<https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=PROJKONSU&Nrkadencji=9&Kol=W>.

⁴¹ Tadeusz Kosowski podaje, że wśród ofiar podziemia zbrojnego było 5 043 bezbronnych cywilów, w tym 2 655 rolników, 961 gospodyń domowych oraz 187 dzieci do lat 14. Dane te uznawane są za niepełne i budzą uzasadnione wątpliwości, np. K. Pilawski, *Kto zapłaci za zbrodnie podziemia*, <https://www.tygodnikprzeglad.pl/kto-zaplaci-za-zbrodnie-podziemia/>; Leszek Żebrowski o *Żołnierzach Wyklętych w naszym Muzeum*, <https://muzeumzolnierzywykletych.pl/leszek-zebrowski-o-zolnierzach-wykletych-w-naszym-muzeum/>.

⁴² IPN w ustaleniach śledztwa S 28/02/Zi z 2005 r.

⁴³ Dz.U. z 2020 r. poz. 678; informacja zawarta w DSR.

która poniosła śmierć w wymienionych okolicznościach, co również budzić mogłoby wątpliwości co do sprawiedliwości społecznej i etycznych rozstrzygnięć prawodawcy.

W tym kontekście należy też zwrócić uwagę, że przyjęcie ustawy mogłoby stać się przyczyną wysuwania żądań podobnych rozwiązań kolejnych grup, w tym osób cywilnych lub potomków osób cywilnych, poszkodowanych w wyniku II wojny światowej lub w wyniku wydarzeń późniejszych z przyczyn wskazanych w projektowanej ustawie.

Przyjęcie przedziału lat 1945-1946 budzi również wątpliwości, gdyż działalność oddziałów partyzanckich, o których ogólnie mowa w ustawie, obejmowała także okres późniejszy⁴⁴, zaś ze względu na (geograficzną) rozległość działań i ich odmienne uwarunkowania w różnych regionach⁴⁵, zasadnym byłoby rozważenie zmiany dat.

Odnosząc się do wyników prac IPN, podkreślić należy, iż ich celem nie było przyznanie zadośćuczynień, o których mowa w projektowanej ustawie, co w konsekwencji może mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Szefa UdSKiOR, a także być przyczyną wydłużania postępowań, które w wielu wypadkach wymagać mogą zwrócenia się Szefa UdSKiOR do Prezesa IPN o przekazanie informacji o treści zgromadzonych przez IPN dokumentów dotyczących okoliczności uzasadniających przyznanie świadczenia oraz o przekazanie uwierzytelnionych kopii tych dokumentów.

Zwrócić należy też uwagę na zmiany interpretacji i ocen przedstawiane w Komunikatach IPN, mogące mieć istotny wpływ na realizację proponowanych przepisów w praktyce. Przykładowo, z komunikatu opublikowanego w 2005 r. w sprawie działań Romualda Rajsa „Burego” stwierdzono, że jego działania i działania jego podwładnych „należy rozpatrywać jako zmierzające do wyniszczenia części tej grupy narodowej i religijnej, a zatem należące do zbrodni ludobójstwa,

⁴⁴ W u.k. przyjmuje się zasadniczo okres 1944-1956. W literaturze przedmiotu wskazuje się na lata 1944-1956 jako okres działalności niepodległościowego podziemia zbrojnego, przy czym za okres największej liczby aktów przemocy na tle narodowościowym, etnicznym czy religijnym przyjmuje się lata 1944-1947 – zob. np. M. Zaremba, *Wielka trwoga. Polska 1944-1947*, Kraków 2012. Przykładowe opracowania: zob. S. Poleszak, A. Puławski, *Podziemie zbrojne na Lubelszczyźnie wobec dwóch totalitaryzmów 1939-1956*, Warszawa 2002; T. Danilecki (red.), *Podziemie niepodległościowe w województwie białostockim w latach 1944-1956*, Warszawa 2004; A. Jaczyńska, M. Śladecka, R. Wnuk (red.), *„Zapłute karty reakcji...”. Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956*, Lublin 2008; S. Poleszak (red.), *Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie środkowo-wschodniej w latach 1944-1956*, Warszawa 2008; R. Drabik, R. Sierchuła, L. Żebrowski (red.), *Żołnierze wyklęci. Polskie podziemie narodowe 1944-1963*, Lublin 2015; A. Jaczyńska, S. Poleszak (oprac.), *Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956*, Lublin 2015; R. Parafianowicz, *Podziemie niepodległościowe na Suwalszczyźnie 1944-1952*, Warszawa 2015; *Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego a żołnierze wyklęci. Walka z podziemiem antykomunistycznym w latach 1944-1956*, Poznań 2016; Ł. Bojko, *Rozstrzelane pokolenie. Podziemie niepodległościowe w Polsce w latach 1944-1956*, Kraków 2020.

⁴⁵ M. Barwiński, *Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku*, Łódź 2013, <https://dSPACE.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/26856/Barwinski%20Marek%20Geograficzno-polityczne%20uwarunkowania%20sytuacji%20Ukrai%C5%84c%C5%82w%20Lemkow%20i%20Bia%C5%82orusinow%20i%20Litwinow%20w%20Polsce%20po%201944%20roku.pdf>. Wskazany w uzasadnieniu projektu Romuald-Rajs „Bury” prowadził działania na Białostocczyźnie i Podlasiu, zaś np. Józef Kuraś „Ogień”, wspominany jako kontrowersyjny dowódca, walczył m.in. na terenie Beskidów, Gorców i Podhala – zob. Ł. Łoziński, *Kontrowersje wokół Józefa Kurasia „Ognia” i jego podkomendnych. Narracje historyków oraz mieszkańców Podhala*, „Rocznik Antropologii Historii”, 2019, rok IX, (12), ss. 191-226.

wchodzących do kategorii zbrodni przeciwko ludzkości”⁴⁶. Wnioski z tego śledztwa zostały zmienione w 2019 r. Jak wynika z komunikatu opublikowanego 11 marca 2019 r.⁴⁷, „w świetle najnowszych badań naukowych informacje z ustaleń końcowych śledztwa w sprawie <Burego> w wielu obszarach są wadliwe”⁴⁸. Na poparcie tez autorzy komunikatu przywołali publikacje, w których stwierdzono m.in. że „nadużyciem jest modne ostatnio określenie działań pacyfikacyjnych <Burego> mianem ludobójstwa na ludności białorusko-prawosławnej, gdyż nie uprawniają do tego ani skala tych wydarzeń, ani ich przebieg, ani nawet skutki”⁴⁹.

Wskazać też należy, że IPN prowadząc śledztwa dotyczące przestępstw, o których mowa w Komunikacie IPN z 2005 r., miał na celu „ustalenie obiektywnego przebiegu wydarzeń oraz ustalenie osób pokrzywdzonych, którymi w tej sprawie byli i są obywatele polscy”⁵⁰. W efekcie z grona beneficjentów ustawy mogą być wykluczeni poszkodowani obywatele innych państw. Mając na uwadze fakt, że ustawa dotyczy przestępstw na tle narodowościowym lub rasowym, a także biorąc pod uwagę przywoływane wyżej materiały IPN, spodziewać się można, iż potencjalni beneficjenci ustawy obecnie mogą być obywatelami innych państw, np. Białorusi. Wnioskodawcy nie podnieśli tej kwestii, podobnie jak możliwości wypłacenia świadczenia w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku numer rachunku płatniczego w kraju lub numer wydanego w kraju instrumentu płatniczego w rozumieniu u.p. Obok kwestii wieku beneficjentów (o czym mowa w pkt V opinii) ta przeszkoda w praktyce może uniemożliwić otrzymanie świadczenia pieniężnego osobom opisanym w projekcie jako osoby uprawnione.

C. Konsultacje społeczne

W ramach konsultacji społecznych projektu zebrano 17 ankiet. Wszystkie zawierały komentarze negatywnie opiniujące przyjęcie wniesionej ustawy i poddające w wątpliwość zasadność jej stosowania. Osoby wypowiadające się na temat skutków przyjęcia ustawy wskazywały głównie na kwestie związane z obarczaniem dzisiejszych podatników odpowiedzialnością za chronologicznie odległe wydarzenia⁵¹, a także wyrażały wątpliwości, które wcześniej podnosił Szef

⁴⁶ Informacja o ustaleniach końcowych śledztwa S 28/02/Zi w sprawie pozbawienia życia 79 osób - mieszkańców powiatu Bielsk Podlaski w tym 30 osób tzw. furmanów w lesie koło Puchał Starych, dokonanych w okresie od dnia 29 stycznia 1946 r. do dnia 2 lutego 1946, z 30.06.2005 r., s. 25. <https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/9989,Informacja-o-ustaleniach-koncowych-sledztwa-S-2802Zi-w-sprawie-pozbawienia-zycia.html>.

⁴⁷ Komunikat dotyczący informacji zawartych w ustaleniach końcowych śledztwa S 28/02/Zi w sprawie pozbawienia życia 79 osób - mieszkańców powiatu Bielsk Podlaski, w tym 30 osób tzw. furmanów w lesie koło Puchał Starych, dokonanych w okresie od dnia 29 stycznia 1946 r. do dnia 2 lutego 1946 r., z 11.03.2019 r., <https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/67471,komunikat-dotyczacy-informacji-zawartych-w-ustaleniach-koncowych-sledztwa-s-2802.html>.

⁴⁸ Ibidem, s. 1 i n.

⁴⁹ Ibidem, s. 2.

⁵⁰ Informacja o ustaleniach końcowych śledztwa S 28/02/Zi w sprawie pozbawienia życia 79 osób - mieszkańców powiatu Bielsk Podlaski w tym 30 osób tzw. furmanów w lesie koło Puchał Starych, dokonanych w okresie od dnia 29 stycznia 1946 r. do dnia 2 lutego 1946, z 30.06.2005 r., <https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/9989,Informacja-o-ustaleniach-koncowych-sledztwa-S-2802Zi-w-sprawie-pozbawienia-zycia.html>.

⁵¹ Np. ID ankiety: 26557, 28024.

UdSKIOR (patrz pkt V opinii)⁵². Wskazywano także na możliwe nadużycia, jakie wiązać się mogą z realizacją ustawy, a także możliwość instrumentalizacji proponowanych przepisów⁵³. W ramach konsultacji podkreślano też, że kwestie sprzed 80 lat powinny być pamiętane, jednak nie powinny być elementem regulacji dotyczących zadośćuczynień⁵⁴.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Oszacowanie liczby potencjalnych beneficjentów jest niezwykle trudne, gdyż obok faktu podeszłego wieku uprawnionych (który może ograniczać ich faktyczną liczbę – patrz pkt VI opinii) pozostaje kwestia udowodnienia uprawnienia do rekompensaty (decyzja Szefa UdSKIOR potwierdzona dokumentami zgromadzonymi przez IPN). Biorąc zatem pod uwagę mocno rozbieżne dostępne szacunki liczby poszkodowanych, ocenę przedstawioną przez Wnioskodawców w uzasadnieniu do projektu (100 osób) można uznać za prawdopodobną.

Proponowana kwota rekompensaty w wysokości 50 000 zł w skali pojedynczej osoby jest oczywiście kwotą znaczącą. Natomiast 5 mln zł (100 osób x 50 000 zł) w skali gospodarki nie stanowi impulsu gospodarczego, który byłby istotny w skali makro. Na słabość impulsu inwestycyjnego wpływa także fakt, iż wypłata rekompensat będzie rozłożona w czasie (zależnie od biegu postępowań), a sposoby wydatkowania uzyskanych rekompensat będą całkowicie dowolne (co do czasu i kierunku). Dlatego też można ocenić, iż przedłożony projekt nie wywoła skutków gospodarczych. Opinie o braku skutków gospodarczych projektu znalazły miejsce również w nielicznych komentarzach zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych⁵⁵.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

Projekt będzie wywoływał skutki dla budżetu państwa po stronie wydatków w części 54, której dysponentem jest szef UdSKIOR. Proponowany mechanizm finansowy nie będzie wiązał się z pozyskaniem dochodów budżetowych ani nie obciąży budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W odniesieniu do przyjętych przez Wnioskodawcę założeń (art. 1-3) należy wskazać, iż:

- w zakresie proponowanej wartości nominalnej pojedynczego świadczenia w wysokości 50 tys. zł – nie wskazano żadnej podstawy dokonania wyliczeń powyższej kwoty, należy uznać zatem, że ma ona charakter uznaniowy,

⁵² „Jestem przeciwny temu projektowi w całości. Nie może być tak, że Państwo Polskie odpowiada za działania grup, które nie były zależne ani od legalnego Rządu Tomasza Arciszewskiego, ani od marionetkowego Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej” – ID ankiety: 29389.

⁵³ „Brakuje również realnych mechanizmów zapobiegania nadużyciom lub instrumentalnemu wykorzystaniu tej ustawy.” – ID ankiety: 29389.

⁵⁴ „O historii należy uczyć, wiedzieć i pamiętać. Rozdawanie pieniędzy podatników w ten sposób nie przyniesie pozytywnych rezultatów gospodarczych, ani nie przyniesie sprawiedliwości, o której mowa.” – ID ankiety: 28024.

⁵⁵ Np. ID ankiety: 28024.

- przyjęta liczba beneficjentów została oszacowana na maksymalnie 100 osób,
- okres wypłat przedmiotowych świadczeń może obejmować 10 lat, przy czym trudno jest określić coroczny harmonogram możliwych wydatków budżetowych w tym zakresie,
- proponowany 30-dniowy termin wejścia w życie ustawy potencjalnie może wpłynąć na konieczność poniesienia wydatków w 2026 r., dlatego należy wskazać, iż w projekcie budżetu państwa na rok przyszły nie przewidziano finansowania przedmiotowych świadczeń,
- nie wskazano żadnych źródeł finansowania, umożliwiających pokrycie planowanej łącznej kwoty świadczeń w wysokości około 5 mln zł.

Proponowane zmiany zawarte w art. 8 i 10 projektu, uwzględniające zwolnienie kwoty świadczenia pieniężnego z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wyłączenie tej kwoty z obliczania dochodu w systemach pomocy społecznej, będą również miały wpływ finansowy na budżet państwa. W odniesieniu do propozycji zwolnienia przedmiotowego świadczenia z podatku dochodowego od osób fizycznych, należy wskazać, iż w wyniku tej propozycji wystąpi skutek w postaci ubytku dochodów budżetowych. Uwzględniając obecne stawki 12% lub 32% podatku PIT, można szacować powyższy ubytek w przedziale od 600 tys. zł do 1 600 tys. zł. Z kolei propozycja wyłączenia przedmiotowego jednorazowego świadczenia przy ustalaniu dochodu w systemie pomocy społecznej będzie miała wpływ na priorytetowe potraktowanie wskazanej grupy beneficjentów oraz stworzenie dodatkowych wyłączeń systemowych w zakresie finansowania świadczeń społecznych, mających wpływ na wydatki budżetu państwa. Oszacowanie skali powyższych wyłączeń jest obecnie niemożliwe ze względu na brak szczegółowych informacji o beneficjentach proponowanego świadczenia.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wskazano istotnych informacji dotyczących skutków finansowych projektowanych przepisów dla sektora finansów publicznych. Niemniej jednak uczestnicy konsultacji wypowiadając się ogólnie w sprawie skutków finansowych proponowanej regulacji wyrażali się o niej negatywnie⁵⁶.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Projekt spowoduje wzrost obciążenia Szefa UdSKiOR, który będzie organem właściwym w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego, wypłacanego następnie przez UdSKiOR. Projekt będzie wpływał także na dodatkowe obciążenia administracyjne UdSKiOR w związku z koniecznością obsługi wniosków o przedmiotowe świadczenia oraz prowadzenie postępowań administracyjnych.

⁵⁶ ID ankiety: 28024 i 26557.

Obecnie jednak trudno jest oszacować kwotę dodatkowych wydatków bieżących Urzędu z tego tytułu. Biorąc pod uwagę liczebność ewentualnych beneficjentów projektowanych świadczeń, realizacja związana z ich obsługą powinna nastąpić w ramach posiadanych środków i zasobów kadrowych.

Można przewidywać również pewne zwiększenie obciążenia IPN. W związku z rozszerzeniem zakresu podmiotowego zastosowania u.k. należy spodziewać się dalszego zwiększenia obciążenia Szefa UdSKIOR, ale także nowych obowiązków obciążających Prezesa IPN, Prezesa ZUS oraz wojewodów. Wzrosnąć może również obciążenie powiatów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Projekt nie tworzy obciążeń administracyjnych dla sektora przedsiębiorstw.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: Projekt przewiduje stworzenie podstawy prawnej dla przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 50 000 zł przysługującego ofiarom przestępstw popełnionych w latach 1945-1946 na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym na skutek działań podziemnych formacji wojskowych lub organizacji niepodległościowych oraz ich rodzinom. Reguluje również tryb przyznawania powyższego świadczenia oraz rozszerza zakres podmiotowy ustawy o kombatantach. Przeprowadzona analiza wskazuje, że projekt wymaga znacznych korekt, które powinny zapewnić jego precyzyjność i spójność z innymi przywołanymi w opinii ustawami.

2. Skutki społeczne: Nie jest obecnie możliwa do ustalenia faktyczna liczba osób, które można uznać za docelowych beneficjentów ustawy. Osoby będące docelowymi beneficjentami ustawy, a więc osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu lub uprawnieni członkowie ich rodzin, są obecnie w podeszłym wieku lub są to osoby zmarłe. Ze względu na czas, jaki upłynął od wydarzeń, o których mowa w projekcie (ok. 80 lat), przyjęte rozwiązania w praktyce mogą powodować wypłatę świadczeń pieniężnych ich spadkobiercom. Przyznawanie zadośćuczynienia temu kręgowi osób budzić może zastrzeżenia etyczne. Przyjęcie proponowanych rozwiązań może być podstawą wysuwania roszczeń innych grup cywilnych ofiar wydarzeń z okresu II wojny światowej i okresu powojennego. Praktyczne przeszkody może budzić sytuacja, gdy wypłata świadczeń należna jest osobom będącym obywatelami innych państw.

3. Skutki gospodarcze: Projekt nie wywołuje skutków dla gospodarki.

4. Skutki finansowe: Projekt będzie wywoływał skutki finansowe dla budżetu państwa po stronie wydatków w części 54, której dysponentem jest Szef UdSKIOR. Możliwy łączny finansowy efekt wejścia w życie projektu szacowany jest na około 5 mln zł i może rozłożyć się w czasie. Jednocześnie proponowane regulacje zwalniające świadczenia pieniężne z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wyłączające je z ustalania dochodu w systemach pomocy społecznej będą

wywoływały ubytek dochodów budżetowych oraz stwarzały wyłączenia w systemie finansowania świadczeń społecznych.

5. Rozwiązania zagraniczne: Przepisy projektu nie mają odpowiedników w systemach prawnych Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii i Węgier. Nie znaleziono regulacji, które odnosiłyby się do ofiar przemocy popełnionej przez członków lokalnych, zrehabilitowanych po 1989 r. struktur podziemia niepodległościowego – w tym partyzantki antykomunistycznej.

Autorzy:

Konrad Kuszel, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Kaja Krawczyk, specjalistka w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV, XI.5)

Filip Pańczyk, ekspert ds. legislacji (pkt V, X, XI.1)

dr Marta Karkowska, specjalistka ds. społecznych (pkt VI, X, XI.2)

Jacek Krzak, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt VII, X, XI.3)

dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, specjalistka ds. finansów publicznych (pkt VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/